

한국가스공사 상임감사위원

주의요구

일련번호 제22-신규사업종합-10호

제목 ▶▶▶▶▶▶▶▶의 출자회사 설립절차 누락

소관부서 ⊗⊗⊗⊗⊗처 ◼◼◼◼◼◼◼부

조치부서 □◊□◊처

내용

1. 업무 개요

⊗⊗⊗⊗⊗처 ◼◼◼◼◼◼◼부 「직제규정 시행세칙」[별표2] 분장업무에 따라 벙커링 사업 자회사 설립·관리업무를 담당하고 있으며, LNG벙커링 사업을 추진하며 ▶▶▶▶▶▶▶▶(주)(이하 “◁▷”)을 공사 지분 100% 출자하여 설립하였고, 선박금융을 위해 ▷▷ 지분 100% 출자하여 ⊗⊗⊗⊗⊗(이하“SPC1”)를 설립하였으며 주요 추진현황은 【표】와 같다.

【표】 국내 LNG벙커링 출자회사 설립 추진현황

구분	시행시기	내용
1	2020.11.20.	LNG 벙커링사업 출자회사 설립(안) 이사회(제510회) 의결 - 회사명: ▶▶▶▶▶▶▶▶(주)[약칭 ▷▷] - 설립일/소재지: '20.12.4. / ◼◼◼◼◼◼ - 주주: 가스공사(100%)
2	2021.12.16.	선박금융 추진을 위한 ▶▶▶▶▶▶▶▶(주) 출자 SPC설립 - SPC명: ⊗⊗⊗⊗⊗ - 설립일/소재지: '21.12.16 / α α α α (Paper Company) - 주주: ▶▶▶▶▶▶▶▶(주)(100%)
3	2021.12.30.	출자회사의 벙커링선 선박금융을 위한 지급보증 제공(안) 이사회(제529회) 의결

1) SPC(Special Purpose Company): 특수목적법인으로서 금융관련 차입, 상환의 특수한 목적을 수행하기 위해 설립하며 목적달성 시 해산이 용이

2. 관계규정 및 판단기준

「출자회사 관리규정」 제7조(설립·신규출자 및 변경절차)에 따라 재출자회사의 설립 시 출자회사 설립위원회, 경영위원회 및 이사회 심의·의결을 거쳐야 한다.

또한 「감사규정」 [별표1] 일상감사의 범위에 따라 출자회사의 이사회 승인 안건에 대한 방침은 일상감사 대상으로 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆◆◆◆부는 ▶▶▶▶▶▶▶▶(주)을 설립을 위한 이사회 제510회 의결시에 재출자회사인 SPC설립 관련내용이 포함되어 있다는 사유로 재출자회사 설립위원회, 경영위원회, 이사회 심의 절차 등의 공사 내부승인 절차를 누락하였고, ▶▶▶▶▶▶▶▶(주)의 법인이사회를 2021.12.15.에 개최 및 승인하여 2021.12.16.에 SPC를 최종적으로 설립하였으며, 이 과정에서 SPC 설립을 위한 출자회사 이사회를 개최하면서 일상감사 또한 누락하였다.

이와 관련하여 ◆◆◆◆◆◆◆부는 재출자회사 설립위원회 등의 공사 내부적 절차를 누락했다는 사실을 2021.12월에 인지하였고, 법률검토(2022.6.30.) 후 출자회사 조정위원회(2022.9.21.)에서 절차적 미비사항을 사후 승인하는 것으로 의결받아 후속업무를 추진 중이다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆◆◆◆부는 LNG 병커링사업 출자회사 설립(안) 이사회(제510회) 부

의 안건에 SPC 설립내용이 포함되었기 때문이 재출자회사 설립절차를 실무상 미비하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 이사회 510회 이사회 안건 내용을 살펴보면 SPC설립 관련내용은 간략내용만 기재되어 있고 해당 이사회는 << 설립에 대한 의결이지 SPC설립을 포함한 의결이 아니기 때문에 SPC 설립에 대한 주요절차를 누락한 것이며, SPC 설립절차를 누락한 건을 다루는 출자회사 이사회 승인 안건에 대한 일상 감사를 재차 누락한 것은 해당업무 시 주의하지 못했던 업무상 과실임이 명백하다.

조치할 사항

회회처장은 재출자회사 설립절차를 누락한 부서장에 주의조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자-주의]

회회회회회처 부 부장 MMM (현 회회회회회처 부부)